

근로계약서 포괄 상세본 (기간제 근로자)

(기간의 정함이 있는 근로자의 권리 및 의무에 관한 상세 약정)

본 근로계약은 [회사명] (이하 "사용자" 또는 "회사")와 [근로자 성명] (이하 "근로자") 간에 체결되며, 계약은 「근로기준법」 및 「기간제 및 단시간 근로자 보호 등에 관한 법률」을 비롯한 관련 노동법규를 준수하는 범위 내에서 당사자 간의 근로 조건을 구체적으로 명시함을 목적으로 한다.

1. 총칙 및 용어의 정의 (General Provisions and Definitions)

1.1 제1조 (계약의 목적 및 기본 원칙)

- (1) 본 계약은 사용자와 근로자 간의 근로 관계 설정을 명확히 하고, 이에 수반되는 임금, 근로 시간, 휴가, 복무 등 제반 근로 조건 및 상호 간의 권리, 의무를 정함을 목적으로 한다.
- (2) 근로 관계의 유지 및 종료는 관련 법령과 본 계약에 명시된 기준을 따른다. 특히 기간의 정함이 있는 근로계약을 명확히 하며, 기간 만료 시 고용 관계는 자동 종료되는 것을 기본 원칙으로 한다.
- (3) 본 계약에 명시되지 않은 사항은 회사의 취업규칙, 사규, 인사 규정 및 대한민국 노동 관계 법령이 정하는 바에 따른다.

1.2 제2조 (용어의 정의)

본 계약에서 사용하는 주요 용어의 정의는 다음과 같다.

기간제 근로자	기간의 정함이 있는 근로계약을 체결한 근로자로서, 본 계약의 당사자인 '근로자'를 지칭한다.
소정 근로 시간	「근로기준법」 제50조에 따른 법정 근로 시간의 범위 내에서 본 계약 제11조에 명시된 근로자와 사용자가 근무하기로 정한 시간을 의미한다.
통상 임금	근로자에게 정기적이고 일률적으로 소정 근로 또는 총 근로에 대하여 지급하기로 정한 시간급, 일급, 주급, 월급 또는 도급 금액을 의미한다 (「근로기준법 시행령」 제6조).
평가 기간	근로자의 직무 수행 능력 및 태도를 객관적으로 심사하기 위해 회사가 정기적으로 설정하는 기간을 의미하며, 보통 6개월 또는 1년을 단위로 한다.
기밀 정보	제24조에 명시된 바와 같이, 회사의 영업상, 기술상 또는 경영상 비밀로 취급되는 일체의 유·무형 정보를 의미한다.

직무 발명	근로자의 직무 범위에 속하고, 회사의 업무와 관련하여 창작된 발명, 고안, 디자인, 저작물 등 일체의 지식 재산 창작물을 의미한다.
징계 사유	근로자가 본 계약, 취업규칙 또는 사규를 위반하여 회사 질서를 문란하게 한 경우, 회사가 정당하게 징계를 부과할 수 있는 사유를 의미한다.

1.3 제3조 (계약 기간 및 고용 형태)

- (1) 근로자의 고용 형태는 기간제 근로자이며, 근로계약 기간은 [YYYY년 MM월 DD일]부터 [YYYY년 MM월 DD일]까지 총 [N]년 [N]개월로 한다.
- (2) 계약 기간 만료 시, 근로 관계는 자동으로 종료되며, 사용자는 근로계약 갱신 또는 무기계약직 전환에 대한 어떠한 법적 의무도 부담하지 않는다.
- (3) 다만, 사용자는 업무 상황 및 근로자의 직무 수행 평가를 고려하여 계약 기간 만료 [30]일 전에 갱신 가능성을 근로자에게 통지할 수 있다. 갱신은 반드시 당사자 간의 서면 합의로 이루어져야 한다.

1.4 제4조 (시용 기간)

- (1) 본 계약 기간 중 최초 [3]개월을 시용 기간(수습 기간)으로 설정하며, 이 기간 동안 근로자의 직무 적격성과 업무 능력을 평가한다.
- (2) 시용 기간 중에도 본 계약의 모든 조항이 적용되나, 임금 지급 및 해고의 정당성 판단은 관련 법령이 정하는 바에 따라 통상 근로자와 달리 적용될 수 있다.
- (3) 사용자는 시용 기간 만료 시 근로자에게 최종 평가 결과를 통보하며, 평가 결과 계속 고용이 부적합하다고 인정될 경우, 해고 예고 관련 법규를 준수하여 본 계약을 해지할 수 있다.

2. 직무 및 복무 규율 (Duties and Service Regulations)

2.1 제5조 (직무 및 근무 장소)

- (1) 근로자의 직무 내용: [담당 프로젝트 및 업무의 상세 정의, 투입 인력 수]
- (2) 근로자의 소속: [본사/지사 및 부서명]
- (3) 근로자의 근무 장소: [근무지 주소]
- (4) 사용자는 경영상 또는 업무상 긴급한 필요가 발생한 경우, 근로자의 직무, 부서 또는 근무 장소를 변경할 수 있다. 근로자는 합리적인 범위 내에서 이를 수용해야 하며, 근로자의 중대한 생활상 불이익이 예상될 경우 협의 절차를 거친다.

2.2 제6조 (성실 의무 및 지시 준수)

- (1) 근로자는 회사의 취업규칙, 직무 규정, 그리고 상급자의 정당한 업무 지시를 충실히 따르고, 부여된 직무를 성실하고 효율적으로 수행해야 한다.
- (2) 근로자는 직무 수행 중 알게 된 모든 정보를 직무 목적 외로 사용하거나 제3자에게 누설해서는 안 되며, 이는 퇴직 후에도 계속된다.
- (3) 근로자는 회사의 명예와 신용을 손상하는 일체의 행위를 해서는 안 되며, 사내 질서를 문란하게 하는 행위(성희롱, 괴롭힘 등)를 금지한다.

2.3 제7조 (겸직 및 이해 상충 방지)

- (1) 근로자는 근무 시간 외의 활동을 포함하여, 회사의 사전 서면 승인 없이는 영리 목적의 활동을 겸직하거나, 회사의 이익과 상충될 수 있는 사업체에 투자, 고문 또는 종사할 수 없다.
- (2) 다음 각 목의 1에 해당하는 경우, 이해 상충 행위로 간주하며 징계 사유가 될 수 있다.
 - a) 회사의 경쟁 관계에 있는 사업체에 지분 투자 또는 컨설팅을 제공하는 행위.
 - b) 회사의 영업 비밀을 이용하여 개인적인 이익을 취득하려는 행위.
 - c) 회사와 거래 관계에 있는 업체로부터 직무와 관련하여 금품 또는 향응을 수수하는 행위.

2.4 제8조 (IT 보안 및 정보 자산 관리)

- (1) 근로자는 회사에서 제공하는 모든 정보 기술 자산(PC, 네트워크, 소프트웨어 등)을 오직 업무 목적으로만 사용해야 한다.
- (2) 근로자는 회사의 정보 보안 규정을 철저히 준수하며, 개인 또는 제3자의 무단 소프트웨어 설치, 회사 정보 시스템에 대한 무단 접근 및 변경 시도를 금지한다.
- (3) 근로자는 회사의 정보 자산에 대한 접근 권한(패스워드, 인증키 등)을 타인에게 공유하거나 누설할 수 없다.
- (4) 중요 정보가 포함된 이동식 저장 매체(USB, 외장하드 등)의 사용은 보안 책임자의 사전 승인을 받아야 하며, 사용 기록을 반드시 유지해야 한다.

2.5 제9조 (개인 정보 보호 의무)

- (1) 근로자는 직무 수행 과정에서 취득한 고객, 직원 등 일체의 개인 정보에 대해 「개인정보 보호법」을 준수할 의무를 진다.
- (2) 개인 정보의 수집, 이용, 제공, 파기 등의 처리는 회사의 개인 정보 처리 방침 및 지침에 따라야 하며, 이를 위반하여 타인에게 손해를 입힌 경우 관련 법령 및 본 계약에 따른 책임을 진다.
- (3) 근로자는 개인 정보 침해 사고가 발생하거나 발생할 우려가 있을 경우, 즉시 이를 사용자에게 보고하고 회사의 사고 대응 절차에 따라야 한다.

3. 근로 시간, 휴식 및 휴가 (Working Hours, Rest, and Leave)

3.1 제10조 (소정 근로 시간의 기준)

- (1) 근로자의 소정 근로 시간은 1일 8시간, 1주 40시간을 원칙으로 한다.
- (2) 근무 요일은 월요일부터 금요일까지로 하며, 토요일과 일요일은 주휴일 및 무급 휴무일로 한다.
- (3) 근로자가 근로를 제공해야 하는 구체적인 시작 및 종료 시각은 다음과 같다.

표 1: 근무 시각표

구분	시각
근무 시작 시각	09:00
휴게 시작 시각	12:00
휴게 종료 시각	13:00
근무 종료 시각	18:00

3.2 제11조 (유연 근로 및 재택/원격 근무)

- (1) 사용자는 업무 특성상 필요하다고 인정될 경우 근로자와의 개별 합의 또는 취업규칙에 따라 선택적 근로 시간제, 탄력적 근로 시간제 등 유연 근로제를 적용할 수 있다.
- (2) 재택 또는 원격 근무가 필요한 경우, 근로자는 회사의 원격 근무 규정 및 보안 지침을 철저히 준수해야 한다.
- (3) 원격 근무 시 근로자의 근무 관리는 회사가 정한 IT 시스템을 통해 이루어지며, 근로자는 업무 수행이 가능한 통신 환경을 유지할 책임이 있다.

3.3 제12조 (연장, 야간, 휴일 근로의 명령 및 수당)

- (1) 연장 근로, 야간 근로(22:00~06:00), 및 휴일 근로는 근로기준법이 정하는 바에 따라 근로자의 동의 하에 명할 수 있다.
- (2) 연장, 야간, 휴일 근로에 대해서는 통상 임금의 100분의 50 이상을 가산하여 지급한다.
- (3) 사용자는 근로자의 서면 요청 및 동의를 받아 가산 임금 지급 대신 보상 휴가를 부여할 수 있다. 보상 휴가는 임금에 같음하여 유급 휴가를 부여하는 것을 말한다.

3.4 제13조 (연차 유급 휴가 및 사용 촉진)

- (1) 연차 유급 휴가는 근로기준법 제60조에 따라 부여한다. 특히 1년 미만 근로자에게는 1개월 개근 시 1일의 유급 휴가를 부여한다.
- (2) 휴가 사용 신청 시 근로자는 사용 예정일 최소 [10]일 전까지 신청해야 하며, 사용자는 사업 운영에 막대한 지장이 없는 한 이를 승인해야 한다.
- (3) 사용자는 법이 정한 바에 따라 연차 유급 휴가 사용 촉진 제도를 시행할 수 있으며, 이에 따라 근로자가 사용하지 않은 미사용 휴가에 대한 보상 의무는 면제될 수 있다.
- (4) 미사용 연차 유급 휴가에 대한 수당은 계약 종료 시 최종 임금과 함께 정산하여 지급한다.

3.5 제14조 (휴가 외 특별 휴가 및 병가)

- (1) 회사는 취업규칙 및 관련 법령에 따라 출산휴가, 배우자 출산휴가, 육아휴직, 경조사 휴가 등을 부여한다.
- (2) 경조사 휴가 일수 기준은 회사의 규정에 따르며, 유급 처리한다.
- (3) 업무 외 질병 또는 부상으로 인한 병가는 최대 [30]일까지 신청 가능하며, 이 기간 동안의 임금 지급 여부는 회사의 유급 병가 규정 또는 무급 처리 규정에 따른다. 병가 기간 동안에는 회사의 요청에 따라 의료 기록 또는 소견서를 제출해야 한다.

4. 임금 및 복리 후생 (Compensation and Benefits)

4.1 제15조 (임금의 구성)

(1) 근로자의 월 임금은 기본급 및 제 수당으로 구성되며, 총액은 다음과 같다.

(2) 월 총 임금액: [X,XXX,XXX]원 (세전 금액)

(3) 세부 구성 내역:

표 2: 임금 구성 상세

구분	금액 (월)	설명 및 성격
기본급	[Y,YYY,YYY]원	통상 임금의 기초가 되는 금액
직책 수당	[XXX,XXX]원	직책 수행에 따른 고정 수당 (통상 임금 포함)
식대	[ZZZ,ZZZ]원	비과세 처리를 원칙으로 하는 실비 변상적 성격의 수당
연장/휴일 수당	별도 산정	근로 제공 시 사후 정산하여 지급

4.2 제16조 (임금 계산 기간 및 지급)

(1) 임금 계산 기간은 매월 [1]일부터 당월 말일까지로 한다.

(2) 임금 지급일은 매월 [25]일로 하며, 지급일이 은행 휴무일 또는 공휴일인 경우 그 전일로 지급한다.

(3) 임금은 근로자의 명의로 된 금융 기관 계좌로 전액 이체 지급하며, 근로자는 임금 명세서를 교부받는다.

(4) 근로자는 임금에 이의가 있을 경우 지급일로부터 [7]일 이내에 서면으로 이의를 제기해야 한다. 미제기 시 임금 지급 내역에 동의한 것으로 간주한다.

4.3 제17조 (임금 공제 및 비례 지급 원칙)

- (1) 사용자는 근로소득세, 주민세, 4대 사회보험료 등 법정 공제 항목만을 임금에서 공제하며, 근로자의 서면 동의 없이는 기타 어떠한 명목으로도 공제할 수 없다.
- (2) 근로자의 결근, 지각, 조퇴 등 근로하지 않은 시간에 대해서는 무노동 무임금 원칙에 따라 해당 시간만큼 임금에서 공제할 수 있다.
- (3) 입사일 또는 퇴직일이 월의 중간인 경우, 당월 임금은 근로 일수에 비례하여 일할 계산하여 지급한다.

4.4 제18조 (퇴직 급여 및 정산)

- (1) 사용자는 계속 근로 기간이 1년 이상이고 소정 근로 시간을 충족한 근로자에 대하여 「근로자 퇴직급여 보장법」에 따라 퇴직금 또는 확정 기여형/확정 급여형 퇴직연금을 지급해야 한다.
- (2) 근로 관계 종료 시 최종 임금 및 퇴직금은 근로자의 퇴직일로부터 [14]일 이내에 지급하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우 당사자 간 합의에 의해 지급 기한을 연장할 수 있다.

4.5 제19조 (복리 후생 및 사회보험)

- (1) 사용자는 4대 사회보험(국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험) 가입 의무를 이행하며, 법정 보험료를 부담한다.
- (2) 근로자는 회사의 취업규칙 및 복리후생 규정에 따라 경조사 지원, 건강검진, 교육비 지원 등 기타 복리 후생 제도를 이용할 수 있다.

5. 평가 및 교육 의무 (Performance Evaluation and Training)

5.1 제20조 (성과 평가 주기 및 방법)

- (1) 사용자는 근로자의 직무 수행 능력, 근무 태도, 목표 달성도 등을 객관적으로 평가하기 위해 매년 [2]회(상반기/하반기) 정기 성과 평가를 실시한다.
- (2) 평가 결과는 임금 인상, 상여금 지급, 계약 갱신 여부 결정, 교육 훈련 계획 수립 등 인사 관리에 활용될 수 있다.
- (3) 근로자는 평가 결과에 중대한 이의가 있을 경우, 결과 통보일로부터 [7]일 이내에 인사 담당 부서에 이의를 제기할 수 있으며, 회사는 이에 대해 재심의를 진행할 의무를 진다.

5.2 제21조 (직무 수행 및 개선 계획)

- (1) 근로자는 회사가 수립한 개인별 직무 목표 및 성과 계획(Performance Improvement Plan, PIP)을 충실히 이행해야 한다.
- (2) 정기 평가 결과가 회사의 기대 수준에 미치지 못할 경우, 근로자는 회사의 직무 개선 계획 수립 및 이행에 적극적으로 협조해야 한다. 직무 개선 계획 불이행은 징계 또는 계약 해지의 정당한 사유가 될 수 있다.

5.3 제22조 (교육 및 훈련 의무)

- (1) 근로자는 회사가 주관하는 법정 의무 교육(성희롱 예방, 산업 안전 보건, 개인 정보 보호 등)을 포함하여, 직무 관련 역량 강화를 위한 모든 교육 및 훈련에 반드시 참여해야 한다.
- (2) 교육 및 훈련에 소요되는 시간은 원칙적으로 근로 시간으로 인정하며, 이에 대한 비용은 회사가 부담한다.

6. 기밀 유지 및 지식 재산권 (Confidentiality and Intellectual Property)

6.1 제23조 (기밀 정보의 상세 정의)

본 계약에서 '기밀 정보'라 함은 다음 각 호의 정보를 포함하되, 이에 국한되지 않는다.

- (1) **기술 정보:** 회사의 모든 제품, 기술 개발 현황, 소스 코드, 설계 도면, 제조 공정, 연구 개발 계획 및 결과.
- (2) **영업 정보:** 고객 명부, 거래처 정보, 마케팅 전략, 영업 방법, 가격 및 원가 정보, 미공개 사업 계획.
- (3) **재무 정보:** 미공개 재무 상태, 회계 정보, 투자 계획 및 인수 합병 관련 정보.
- (4) **인사 정보:** 임직원의 개인 정보, 보수 수준, 조직 개편 계획 등 비공개된 모든 내부 정보.

6.2 제24조 (기밀 유지 의무 및 존속)

- (1) 근로자는 고용 기간 중은 물론, 근로 관계 종료 후에도 기밀 정보를 절대적으로 보호하고, 제3자에게 누설하거나 본래의 직무 목적 외로 사용해서는 안 된다.
- (2) 기밀 유지 의무는 법원 또는 정부 기관의 적법한 명령에 의해 공개가 요구되는 경우를 제외하고는 **영구적으로** 존속된다.
- (3) 근로자는 근로 관계 종료 즉시, 기밀 정보를 포함하는 모든 유·무형의 자료(문서, 파일, 장비 등)를 사용자에게 반환하거나 파기해야 한다.

6.3 제25조 (지식 재산권의 귀속)

- (1) 근로자가 근로 기간 중 직무와 관련하여 수행한 직무 발명에 대한 특허권, 실용신안권, 디자인권 및 저작권을 포함한 일체의 지식 재산권은 사용자에게 ****자동으로** 승계**된다.

-
- (2) 근로자는 직무 발명에 대한 권리 승계가 원활하게 이루어지도록 출원, 등록 및 권리 유지에 필요한 모든 서류 작성 및 절차에 적극적으로 협조할 의무가 있다.
 - (3) 근로자는 입사 시 자신이 이미 보유한 지식 재산권 목록을 회사에 서면으로 제출해야 하며, 미제출된 창작물은 직무 발명으로 간주될 수 있다.

6.4 제26조 (직무 발명에 대한 정당한 보상)

- (1) 사용자는 제25조에 따라 직무 발명의 권리를 승계할 경우, 「발명진흥법」 및 회사의 내부 '직무 발명 보상 규정'에 따라 근로자에게 정당한 보상을 지급해야 한다.
- (2) 보상의 종류는 출원 보상, 등록 보상, 실시 보상 등으로 구분될 수 있으며, 그 금액과 지급 시기는 내부 규정에 따른다.

7. 징계 및 손해배상 (Discipline and Liabilities)

7.1 제27조 (징계 사유의 포괄적 열거)

다음 각 호의 1에 해당하는 경우, 사용자는 근로자에게 징계 처분을 내릴 수 있다.

- (1) 정당한 이유 없이 3일 이상 무단 결근하거나, 지각/조퇴가 반복되어 업무에 지장을 초래한 경우.
- (2) 회사의 기밀 정보 또는 영업 비밀을 누설하거나 개인적인 이익을 위해 사용한 경우.
- (3) 사내 성희롱, 직장 내 괴롭힘, 폭행, 협박, 명예훼손 등 비도덕적 행위를 통해 사내 질서를 문란하게 한 경우.
- (4) 회사 재산을 횡령, 배임하거나 고의 또는 중대한 과실로 손상을 입힌 경우.
- (5) 제7조(겸직 금지) 및 제8조(IT 보안)를 중대하게 위반한 경우.
- (6) 상사의 정당한 업무 지시를 반복적으로 거부하거나 태만히 하여 업무 진행에 막대한 지장을 초래한 경우.

7.2 제28조 (징계의 종류 및 절차)

- (1) 징계의 종류는 경중에 따라 견책, 감봉, 정직, 해고 등으로 하며, 세부 내용은 취업규칙에 따른다.
- (2) 징계 처분을 하기 위해서는 회사는 근로자에게 소명 기회를 부여하고, 공정하고 객관적인 징계 위원회의 심의를 거쳐야 한다.
- (3) 징계 처분이 확정된 근로자는 처분 통보일로부터 [7]일 이내에 서면으로 재심을 청구할 수 있으며, 회사는 재심 청구에 대해 재심의 위원회를 구성하여 심의를 진행해야 한다.

7.3 제29조 (계약 해지 (해고)의 정당성)

- (1) 사용자는 근로기준법 제23조에 따라 정당한 이유가 있는 경우에만 근로자를 해고할 수 있다.

-
- (2) 정당한 해고 사유에는 제27조의 중대 징계 사유 외에, 시용 기간 중 부적격 판정, 업무상 필요에 의한 감원(정리해고) 등이 포함된다.
 - (3) 정리해고의 경우, 사용자는 근로기준법 제24조에 따른 해고 회피 노력, 해고 기준의 합리성 및 공정성, 근로자 대표와의 성실한 협의 의무 등을 준수해야 한다.

7.4 제30조 (손해배상 책임)

- (1) 근로자가 고의 또는 중대한 과실로 본 계약, 취업규칙 또는 법령을 위반하여 사용자에게 직접적인 재산상 손해를 입힌 경우, 사용자는 근로자에게 민법에 따른 손해배상을 청구할 수 있다.
- (2) 특히 기밀 정보 유출, IT 시스템 고의 파괴 등 회사의 핵심 자산에 손해를 입힌 경우, 근로자는 민사상 손해배상 외에 형사상 책임도 부담할 수 있다.

8. 계약 종료 및 후속 의무 (Termination and Post-Employment)

8.1 제31조 (근로자의 자진 퇴직 통보 의무)

- (1) 근로자는 계약 기간 만료 전에 자진하여 퇴직하고자 할 경우, 퇴직 예정일 최소 **[30]**일 전에 사용자에게 서면으로 통보해야 한다.
- (2) 근로자는 퇴직 통보 기간 중에도 성실하게 업무를 수행하고, 관련 자료 및 노하우를 후임자에게 완벽하게 인수인계해야 한다.
- (3) 근로자가 사전 통보 의무를 이행하지 않거나 인수인계를 해태하여 사용자에게 업무상 손해가 발생한 경우, 사용자는 손해배상을 청구할 수 있다.

8.2 제32조 (퇴직 시 자산 반납 및 정보 삭제 확인)

- (1) 근로 관계가 종료될 경우, 근로자는 퇴직일에 회사로부터 제공받은 모든 유·무형의 자산(노트북, 휴대폰, 신분증, 보안 장비 등)을 즉시 반납해야 한다.
- (2) 근로자는 개인 소유 장치에 저장된 모든 회사 기밀 정보를 영구적으로 삭제해야 하며, 사용자의 요청이 있을 경우 삭제 사실을 증명해야 한다.

8.3 제33조 (퇴직 후 경업 금지 및 비권유 의무)

- (1) 근로자는 근로 관계 종료일로부터 **[1]**년 동안, 회사의 사전 서면 승인 없이 회사의 주요 영업 지역과 실질적으로 경쟁 관계에 있는 기업에 취업하거나 사업체를 운영할 수 없다.
- (2) 경업 금지 의무의 존속은 근로자의 생계 유지 및 직업 선택의 자유를 과도하게 침해하지 않는 합리적인 범위 내에서만 효력을 가진다.
- (3) 근로자는 퇴직 후 **[2]**년 동안, 회사의 고객 또는 직원에게 전직을 권유하거나 거래 관계를 단절하도록 유도하는 행위(비권유 의무)를 할 수 없다.

9. 보칙 및 분쟁 해결 (Miscellaneous Provisions and Dispute Resolution)

9.1 제34조 (내부 고충 처리 및 분쟁 해결 절차)

- (1) 근로자는 근로 조건, 직장 내 괴롭힘, 징계 등 근로 관계에 관한 고충이 발생했을 경우, 먼저 회사의 고충 처리 위원회 또는 인사 담당 부서에 서면으로 고충을 제기하여 해결을 시도해야 한다.
- (2) 회사는 고충을 접수한 날로부터 [14]일 이내에 이를 조사하고 근로자에게 그 처리 결과를 통보해야 한다.
- (3) 내부 고충 처리 절차를 거친 후에도 분쟁이 해결되지 않을 경우, 당사자들은 노동위원회 또는 법원에 조정을 신청하거나 소송을 제기할 수 있다.

9.2 제35조 (계약의 변경 및 준거법)

- (1) 본 계약의 내용을 변경하고자 할 경우, 반드시 사용자와 근로자의 **서면 합의**를 통해서만 가능하다.
- (2) 본 계약의 해석 및 이행에 관하여는 대한민국 법률을 준거법으로 한다.

9.3 제36조 (관할 법원)

- (1) 본 계약과 관련하여 분쟁이 발생하여 소송이 제기될 경우, 사용자의 주된 사무소 소재지를 관할하는 법원을 제1심의 전속 관할 법원으로 지정한다.

9.4 제37조 (계약서 교부)

- (1) 사용자는 근로계약 체결 및 계약 내용 변경 시, 근로자에게 본 계약서 사본을 즉시 교부해야 한다.

계약의 증명 및 당사자 서명

사용자와 근로자는 상호 간 본 계약의 내용을 충분히 숙지하고 동의하며, 이를 증명하기 위하여 본 계약서 2부를 작성하고 각각 서명 또는 날인한 후 1부씩 보관한다.

사 용 자 (갑)	근 로 자 (을)
회사명: [회사명]	성명: [근로자 성명]
대표자: [대표자 성명]	생년월일: [생년월일]
주소: [회사 주소]	주소: [근로자 주소]
연락처: [회사 연락처]	연락처: [근로자 연락처]
날인: (인)	서명/날인: (서명 또는 인)

계약 체결일: [YYYY년 MM월 DD일]

부록: 계약직 근로자 고용의 특수성 안내

9.5 A. 기간제 근로자의 법적 보호

- A) **차별 금지 의무:** 사용자는 기간제 근로자라는 이유만으로 당해 사업 또는 사업장에서 동종 또는 유사한 업무에 종사하는 무기계약직 근로자에 비하여 차별적 처우를 해서는 안 됩니다 (기간제법 제8조).
- B) **기간 제한:** 사용자는 2년을 초과하여 기간제 근로자를 사용할 수 없습니다. 다만, 사업의 완료 또는 특정 업무의 완성에 필요한 기간을 정한 경우 등 법에서 정한 예외 사유에 해당하는 경우에는 2년을 초과하여 사용할 수 있습니다 (기간제법 제4조). 본 계약은 [특정 프로젝트의 완성] 등 예외 사유를 전제로 합니다.
- C) **갱신 기대권:** 법적으로 2년 초과 시 무기계약직으로 간주되나, 본 계약과 같이 특정 프로젝트 완성을 목적으로 하거나 2년 미만으로 계약이 종료되는 경우 갱신 기대권이 성립되지 않을 수 있습니다.

9.6 B. 계약 종료 및 고용 안정성

- A) **자동 종료:** 본 계약은 제3조에 명시된 기간이 만료되면, 갱신 절차가 없는 한 별도의 해지 통보 없이 자동적으로 종료됩니다.
- B) **재계약 거절의 정당성:** 사용자가 계약 만료 후 재계약을 거절하는 것은 해고가 아니므로, 법적 정당성 판단이 까다롭지 않습니다. 근로자는 계약 기간 만료에 대한 인식을 명확히 해야 합니다.